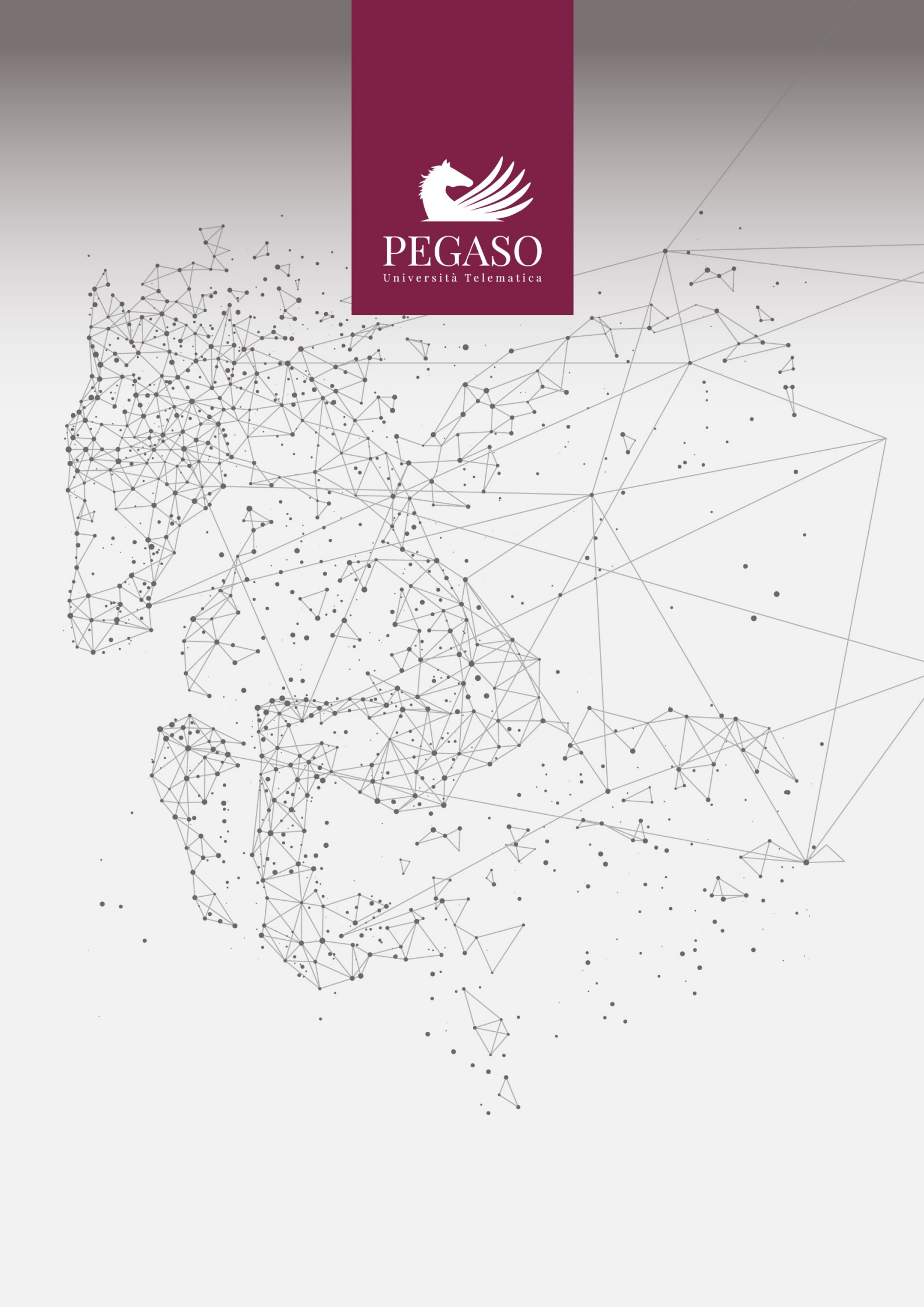

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 IL PRESUPPOSTO NORMATIVO 3

2 LA RESPONSABILITÀ DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 9

3 LA RESPONSABILITÀ DELL'INCARICATO AL TRATTAMENTO E DEL SOGGETTO DESIGNATO 12

BIBLIOGRAFIA 14

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Il presupposto normativo

Prima di esporre l'impianto normativo sotteso ai principi di responsabilità dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nel trattamento è bene ricordare come, di fatto, l'intera logica sottesa all'attuale disciplina sul trattamento dei dati personali sia fondata sul principio generale di "*accountability*". Tale principio, che è possibile tradurre, anche se in modo non del tutto preciso, in "*responsabilizzazione*" del titolare del trattamento, intende riferire a quest'ultimo la responsabilità delle scelte in materia di trattamento dati, sia con riferimento a quali dati trattare, per quali finalità, con quali mezzi, e quali soggetti coinvolgere nel trattamento dati.

Infatti, anche i criteri di scelta dei soggetti che avranno un ruolo preciso nell'organigramma privacy, devono essere valutati, ponderati e rendicontati dal Titolare del trattamento, al fine di dimostrare che il trattamento stesso, per come concretamente attuato, è idoneo a tutelare in modo adeguato i diritti e le libertà degli interessati.

Per tale motivo il Regolamento Europeo 679/2016 dispone un **principio generale di responsabilità del titolare del trattamento.**

L'art. 82, recante in rubrica "Diritto al risarcimento e responsabilità" dispone che:

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

Tale articolo deve essere letto in combinato disposto con i seguenti Considerando:

Considerando 142

Qualora l'interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento, dovrebbe avere il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione che non abbiano scopo di lucro, costituiti in conformità del diritto di uno Stato membro, con obiettivi statutari di pubblico interesse, e che siano attivi nel settore della protezione dei dati personali, per proporre reclamo per suo conto a un'autorità di controllo, esercitare il diritto

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati o esercitare il diritto di ottenere il risarcimento del danno per conto degli interessati se quest'ultimo è previsto dal diritto degli Stati membri. Gli Stati membri possono prescrivere che tale organismo, organizzazione o associazione abbia il diritto di proporre reclamo in tale Stato membro, indipendentemente dall'eventuale mandato dell'interessato, e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora abbia motivo di ritenere che i diritti di un interessato siano stati violati in conseguenza di un trattamento dei dati personali che violi il presente regolamento. Tale organismo, organizzazione o associazione può non essere autorizzato a chiedere il risarcimento del danno per conto di un interessato indipendentemente dal mandato dell'interessato.

Considerando 146

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una persona da un trattamento non conforme al presente regolamento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento. Ciò non pregiudica le azioni di risarcimento di danni derivanti dalla violazione di altre norme del diritto dell'Unione o degli Stati membri. Un trattamento non conforme al presente regolamento comprende anche il trattamento non conforme agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati in conformità del presente regolamento e alle disposizioni del diritto degli Stati membri che specificano disposizioni del presente regolamento. Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito. Qualora i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento dovrebbe rispondere per la totalità del danno. Tuttavia, qualora essi siano riuniti negli stessi procedimenti giudiziari conformemente al diritto degli Stati membri, il risarcimento può essere ripartito in base alla responsabilità che ricade su ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento per il danno cagionato dal trattamento, a condizione che sia assicurato il pieno ed effettivo risarcimento dell'interessato che ha subito il

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

danno. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che ha pagato l'intero risarcimento del danno può successivamente proporre un'azione di regresso contro altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento.

Considerando 147

Qualora il presente regolamento preveda disposizioni specifiche in materia di giurisdizione, in particolare riguardo a procedimenti che prevedono il ricorso giurisdizionale, compreso quello per risarcimento, contro un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, disposizioni generali in materia di giurisdizione quali quelle di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di dette disposizioni specifiche

Dalla formulazione dell'articolo in questione (letto anche alla luce dei Considerando innanzi indicati) non possiamo che osservare che il criterio di imputazione della responsabilità si pone in linea con quanto disposto, nel Codice Civile italiano, dall'art. 2050, richiamato dall'art. 15 Codice della privacy (adesso abrogato) con riferimento ai danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali.

L'art. 2050 c.c. disciplinando la responsabilità per le attività pericolose, prevede infatti che:

"*Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno*"

Dalla dizione di tale norma emerge un criterio di imputazione a carattere oggettivo, salvo la prova della non imputabilità del fatto data dalla dimostrazione di "*aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno*".

Pare quindi che tale direzione tracciata dalla originaria formulazione del Codice della privacy venga ripresa dal GDPR, dal momento in cui, all'art. 82 co. 3 specifica proprio che

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

"3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile."

1.1. La posizione del responsabile del trattamento

Degno di particolare attenzione è la posizione assunta dal responsabile del trattamento.

L'art. 82 al comma 2 specifica infatti che:

Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

La sua responsabilità sorge infatti in due circostanze:

- quando disattende obblighi di legge (da intendersi come norme espresse riportate all'interno del Regolamento)
- quando disattende obblighi contrattuali (da intendersi come vincolo contrattuale stipulato ai sensi dell'art. 28 GDPR)

In tali casi il Regolamento europeo fa sorgere una responsabilità concorrente tra i danneggianti nei confronti degli interessati che hanno subito il danno.

In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che quando la illecita diffusione dei dati personali "*abbia dato luogo a condotte pregiudizievoli poste in essere da soggetti diversi dagli autori della divulgazione, non può, per ciò solo, escludersi l'esistenza – tra tale comportamento e il danno lamentato – del nesso causale, dovendo la sua ricorrenza essere comunque affermata*

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

qualora risulti che le condotte dei terzi non sarebbero state possibili se non fossero stati resi noti i dati personali dei danneggiati" (Cassazione Civile del 19.07.2016 n. 14694) [1]

Al di fuori di queste ipotesi sarà il Titolare a rispondere per i danni cagionati all'interessato.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, "*mentre il Titolare risponderà tutte le volte in cui da un trattamento sia derivato un danno ai diritti e alle libertà degli interessati, salvo che dimostri "che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile" (comma 3), il Responsabile risponderà unicamente nel caso in cui ponga in essere attività in violazione delle disposizioni del Regolamento o delle direttive del Titolare, ricadendo, negli altri casi, la responsabilità unicamente in capo al Titolare*."[2]

[1] Richiamata da G. Scorza, G.M. Riccio, E. Belisario – GDPR e normativa privacy Commentario– Wolters Kluwer Italia srl - 2018 pag. 600
[2] M.Martorana, A.Tesoro, A.Barberisi – GDPR: GUIDA PRATICA AGLI ADEMPIMENTI PRIVACY – CEDAM Wolters Kluwer Italia srl 2018

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 La responsabilità del Data Protection Officer (DPO)

Il regolamento europeo 679/2016 individua i compiti del responsabile della protezione dati all'art. 39, il quale prevede che:

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

(a) Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

(b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

(c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

(d) cooperare con l'autorità di controllo;

(e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Al fine di comprendere la posizione del Responsabile della protezione dati con riferimento al profilo delle responsabilità è bene chiarire un aspetto importante: i compiti allo stesso riferibili e elencati nel su indicato art. 39 delineano la sua funzione di supporto, consultiva e di necessario coinvolgimento in tutte le decisioni e adempimenti relativi al trattamento dei dati personali che fanno capo al Titolare del trattamento, il quale dovrà assumersene le relative responsabilità innanzi agli interessati.

Questi ultimi non potranno in nessun caso agire nei confronti del Responsabile della protezione dati in quanto la responsabilità per le decisioni su finalità e mezzi del trattamento ricade unicamente sul Titolare.

Così si esprime anche il Manuale RPD *Linee guida destinate ai Responsabili della protezione dei dati nei settori pubblici e parapubblici per il rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea* che al par. 2.5.4. prevede che:

"In concreto, i RPD saranno naturalmente coinvolti in alcune attività che formalmente spettano al rispettivo titolare o responsabile, poiché molti titolari o responsabili (a meno che abbiano approfondite competenze in materia al di là di quelle possedute dal loro RPD, per esempio attraverso i servizi giuridici o di compliance di cui dispongono) cercheranno il supporto del RPD nello svolgimento delle attività in oggetto. In realtà, a ben vedere, i titolari o responsabili posti dinanzi alle nuove e importanti incombenze che derivano dal RGPD (soprattutto dai nuovi obblighi di responsabilizzazione) tenderanno a chiedere al RPD di svolgere buona parte delle attività necessarie – anche se, come previsto espressamente dal RGPD e chiarito in più frangenti, la responsabilità di eventuali mancanze al riguardo resta sempre legalmente in capo al titolare, e non al RPD. Nello specifico, come chiarisce l'Articolo 5(2) del RGPD: "Il titolare del trattamento è competente per il rispetto delle [varie disposizioni del RGPD] e in grado di comprovarlo". In altri termini, tale responsabilità non grava sulle spalle del RPD – e questo emerge chiaramente anche dall'Articolo 39, già citato, che sottolinea i compiti di consulenza e di sostegno del RPD. Il RPD, comunque, svolge un ruolo cruciale da questo punto di vista in quanto, tramite i suoi pareri, deve

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

orientare i vertici gerarchici e il personale di livello inferiore all'ottemperanza dei requisiti di legge. Viceversa, sia la dirigenza ai vertici che a livello più basso ha l'obbligo di consultare il RPD qualora emergano problemi di conformità al RGPD.".

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 La responsabilità dell'incaricato al trattamento e del soggetto designato

Una volta che il Titolare del trattamento determina finalità e mezzi del trattamento, definendo quindi quali dati personali dovranno essere trattati, dove dovranno essere registrati, come saranno elaborati, dove verranno conservati etc.. dovrà incaricare dei soggetti affinché provvedano a svolgere materialmente ogni operazione necessarie per trattare i dati al fine di conseguire quelle finalità che il Titolare stesso ha definito.

Generalmente quando si parla di "incaricati" si parla di "dipendenti". Ma non solo. Un incaricato del trattamento può essere anche un collaboratore esterno a partita iva, quando egli operi sotto le dirette istruzioni del titolare utilizzando l'infrastruttura operativa fornita dal titolare stesso.

La qualifica di "incaricato del trattamento" prescinde dall'inquadramento contrattuale per soffermarsi su una valutazione effettiva delle modalità di svolgimento delle operazioni di trattamento.

Pertanto l'incaricato si configura come una sorta di "braccio operativo" del titolare, operando dietro sue istruzioni.

Chi risponde pertanto nel caso in cui il danno concernente il trattamento dei dati si verifichi per il fatto dell'incaricato? Chi risponde innanzi all'interessato?

La risposta è: il Titolare.

Quest'ultimo, come detto, ha un obbligo generale di formare tutti gli incaricati che operano per suo conto su:

- normativa vigente in materia di trattamento dati
- politica interna di trattamento dati definita dal titolare del trattamento

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel caso in cui non ottemperi a tale obbligo, e l'incaricato ponga in essere un comportamento lesivo dei diritti e delle libertà degli interessati, sarà il Titolare a risponderne direttamente, poiché quel danno è frutto dell'inosservanza degli obblighi che il regolamento gli impone, in modo particolare l'obbligo di cui all'art. 29 GDPR:

"Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri."

Destinatarie delle istruzioni sono anche quei soggetti che "*nell'operare sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile del trattamento, risultano particolarmente qualificate dalla loro preposizione all'esecuzione di specifici compiti e funzioni e che, per tale motivo, vanno espressamente designate*" ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 19672003 come modificato dal D.lgs. 101/2018"[3], il quale prevede che

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

[3] G. Scorza, G.M. Riccio, E. Belisario – GDPR e normativa privacy Commentario– Wolters Kluwer Italia srl - 2018 pag. 275

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- G. Scorza, G.M. Riccio, E. Belisario – GDPR e normativa privacy Commentario– Wolters Kluwer Italia srl - 2018
- M.Martorana, A.Tesoro, A.Barberisi – GDPR: GUIDA PRATICA AGLI ADEMPIMENTI PRIVACY – CEDAM Wolters Kluwer Italia srl 2018
- D. Korff, M. Georges - Manuale RPD Linee guida destinate ai Responsabili della protezione dei dati nei settori pubblici e parapubblici per il rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea – disponibile su https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/T4DATA+-+Manuale+per+gli+RPD.pdf/bdea3d2d-7bfc-80c5-8f1c-f8c567b44e50?version=1.1 Ediz. 2019

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).